



PUTUSAN
Nomor 1922 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TIEN KRISEN,**
- 2. ROBY RASUBALA,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 006, RW 002, Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

- 1. PT SMART MULTI FINANCE CABANG KOTAMOBAGU,** yang diwakili oleh Petrus Denny Arijawan Budiyanto, S.E., selaku Direktur Utama dan Jackson L. Indra selaku Direktur berkedudukan di Jalan KS Tubun, Depan SPBU Matali, Kelurahan Matali, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willem Sulu Meiky Masi dan kawan, Para Karyawan pada PT Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu, beralamat di Jalan KS Tubun, Depan SPBU Matali, Kelurahan Matali, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Tugas tanggal 8 Februari 2022;
- 2. MISDALINA, S.H., M.Kn.,** Notaris di Banten, beralamat di Kantor Notaris & PPAT Misdalina, S.H., M.Kn., Jalan Boulevard Raya, Kompleks CBD Blok D2, Nomor 50, Lantai 2, Ciledug, Tangerang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1922 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada konsumen sebesar Rp1.688.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan agar Tergugat I mengembalikan 8 (delapan) unit kendaraan yang telah disita olehnya tanpa fiat Ketua Pengadilan tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan agar Tergugat mengembalikan nama baik Penggugat dengan cara meminta maaf kepada Penggugat melalui koran Kompas dihalaman depan selama dua hari berturut-turut;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg., tanggal 19 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 149/PDT/2022/PT MND., tanggal 31 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg., tanggal 19 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan sebagian dari eksepsi Terbanding I semula Tergugat I;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg., mengandung asas *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1922 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/PDT/2022/PT MND., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 149/PDT.G/2022/PT MND., tanggal 31 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Terbanding secara tanggung renteng;



3. Menerima pernyataan kasasi serta memori kasasi dan oleh karenanya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 149/PDT.G/2022/PT MND., tanggal 31 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Ktg., tanggal 19 Juli 2022;

Atau:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo*, sudah diperiksa dan diputus dalam perkara sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Ktg., yang sudah berkekuatan hukum tetap dan digugat lagi dalam perkara *a quo*, maka dikualifikasi perkara *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TIEN KRISEN dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1922 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TIEN KRISEN, 2. ROBY RASUBALA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1922 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1922 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)